

	Tipo de documento: Política	Código del documento: SMS-SGI-PO-04
	Título: Política de Anticorrupción y Antilavado	Fecha de emisión: 20/05/2024
	Proceso: Sistema de Gestión Integral	Versión No: 02

Política de Anticorrupción y Antilavado

	Tipo de documento: Política	Código del documento: SMS-SGI-PO-04
	Título: Política de Anticorrupción y Antilavado	Fecha de emisión: 20/05/2024
	Proceso: Sistema de Gestión Integral	Versión No: 02

1. Alcance

A Suministros Marinos e Industriales de México, S.A. de C.V. y sus colaboradores personas físicas, independientemente de su cargo o nivel, incluyendo sin limitar, Consejeros, Directivos, Gerentes y en general cualquier colaborador (eventual o permanente) así como a proveedores y terceros. Es aplicable a cualquier trato, contrato o negociación en todas las ubicaciones donde la empresa tiene operaciones.

Asimismo, en forma enunciativa y no limitativa esta política aplica a toda persona o firma que directa o indirectamente actúe a nombre de la empresa, como representantes, agentes, consultores, asesores, distribuidores, etc., así como los proveedores, contratistas, subcontratistas y personas que no representen a la empresa pero que presten algún servicio a la misma deberán ser notificadas de la existencia de esta Política y serán exhortados a cumplirla.

2. Objetivo

- 2.1 Suministros Marinos e Industriales de México, S.A. de C.V., considera el valor de la integridad como un elemento esencial en la forma de hacer negocios. La empresa está comprometida en hacer negocios de forma honesta y ética libre de cualquier forma de soborno o corrupción. La empresa prohíbe de manera energética y muy estricta la corrupción o soborno en la forma de hacer negocios, tanto en el sector privado como en el público.
- 2.2 Reafirmar a todos los colaboradores y directivos de SUMIMSA el mandato de realizar sus actividades alineadas con los estándares éticos y de integridad, cumpliendo al mismo tiempo con las legislaciones de anticorrupción aplicables en el país, incluyendo la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). "esta es por si tenemos actividad y/o relación con empresas extranjeras".
- 2.3 Establecer las normas básicas y un marco para prevenir, detectar, investigar, remediar y en su caso sancionar a una persona que labore o represente a la empresa que haya cometido un acto de corrupción, en cualquiera de sus manifestaciones y bajo cualquier circunstancia.

3. Definiciones

- **Código de Ética:** Documento que contiene los Principios Éticos de Suministros Marinos e Industriales de México, S.A. de C.V., unifica criterios y establece un marco de referencia común que da rumbo para actuar siempre de manera integral, además es una herramienta de trabajo útil para tomar decisiones correctas con apego a los valores.
- **Colaboradores:** Trabajadores que conforman a la empresa Suministros Marinos e Industriales de México, S.A. de C.V.
- **Aportaciones en especie:** Apoyos distintos al efectivo, por ejemplo, la entrega de producto gratis o a un precio reducido.
- **Aportaciones políticas:** Contribuciones monetarias o no-monetarias (por ejemplo, recursos, instalaciones u otros activos de la empresa) para apoyar a partidos políticos, funcionarios de partidos políticos, políticos o candidatos a puestos de elección popular.
- **Cualquier cosa de valor:** Es una definición muy amplia, comprende cualquier tipo de beneficio, por ejemplo: efectivo, aportaciones en especie, producto, equivalentes de efectivo (tarjetas de regalo, etc.), prestamos, regalos, premios, comidas y bebidas, viajes, entretenimiento (eventos artísticos o deportivos), aportaciones políticas, donaciones (institucionales o de caridad), ofertas de empleo, promesas de empleo futuro, cualquier tipo de

	Tipo de documento: Política	Código del documento: SMS-SGI-PO-04
	Título: Política de Anticorrupción y Antilavado	Fecha de emisión: 20/05/2024
	Proceso: Sistema de Gestión Integral	Versión No: 02

concesión en un contrato, producto o servicio, y la posibilidad de adquirir directamente acciones en una sociedad relacionada con la empresa.

➤ **Donativo o donación:** Cualquier cosa entregada como una aportación de dinero o equivalente y/o aportaciones en especie. Un donativo por lo general se refiere a apoyos para un fin específico (ej.: investigación o educación). Una donación normalmente es un apoyo para fines caritativos o para necesidades humanas básicas ej. apoyos para la población en un desastre natural).

➤ **Entretenimiento:** Asistir a eventos deportivos o culturales, como torneos y funciones de teatro a conciertos.

➤ **Funcionario de gobierno:** Cualquier funcionario o empleado de un órgano de gobierno, ya sea electo o designado, actuando en esa calidad, representando a cualquier nivel de gobierno, federal o nacional, estatal o provincial, o municipal; por ejemplo, a sus órganos legislativos, ministerios o secretarías, órganos judiciales, agencias de investigación, organismos. O bien, cualquier partido político, funcionario de un partido político o candidatos para cualquier puesto de elección popular.

➤ **Gratificaciones:** Pagos hechos a funcionarios de gobierno para asegurar, acelerar, o de cualquier otra forma facilitar el resultado de un trámite de gobierno.

➤ **Un particular:** Cualquier persona distinta a un funcionario de gobierno.

➤ **Regalos:** Cualquier cosa de valor o cualquier tipo de beneficio entregado a una persona como símbolo de estima o amistad sin esperar recibir nada a cambio.

➤ **Soborno:** Dar, ofrecer, pedir o recibir (o cualquier intento de dar, ofrecer, pedir o recibir) cualquier cosa de valor con el propósito de dirigir la conducta de alguien para obtener o conservar a un beneficio.

➤ **Viajes:** Incluye boletos de avión, transportación y hospedaje.

➤ **Lobbying:** Proceso por el cual la empresa da a conocer su opinión en cualquier proyecto u acción de gobierno, con la intención de persuadir a los funcionarios de gobierno para actuar de tal forma que la empresa considere adecuado para su negocio, a través de los medios que la legislación permite en cada país en donde opera la empresa.

➤ **Lavado de Dinero:** Consiste en ocultar el origen ilícito de bienes y recursos obtenidos a través de actividades ilegales.

➤ **Actividades Vulnerables,** a las actividades que realicen las Entidades Financieras en términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

➤ **Acto de corrupción o soborno:** Ofrecer o prometer, pagar o recibir dinero u objetos de valor a cualquier persona, a fin de influenciar de manera inapropiada a realizar cualquier acto o decisión a fin de obtener un beneficio o ventaja de negocio indebido en favor personal o de la empresa.

El sólo hecho de ofrecer o prometer algún tipo de compensación indebida, aunque el hecho no se llegue a concretar, constituye en sí un acto de corrupción. Obsequios, invitaciones a eventos de esparcimiento, gastos de viaje, oportunidades laborales y otras atenciones.

➤ **Objeto de valor:** Obsequios, invitaciones a eventos de esparcimiento, gastos de viaje, oportunidades laborales y otras atenciones. Los objetos de valor no deberán sobrepasar los 100 dólares.

	Tipo de documento: Política	Código del documento: SMS-SGI-PO-04
	Título: Política de Anticorrupción y Antilavado	Fecha de emisión: 20/05/2024
	Proceso: Sistema de Gestión Integral	Versión No: 02

4. Responsabilidades

4.1 Director General: Cumplir y hacer cumplir lo estipulado en este documento.

4.2 Colaborador SUMIMSA / Persona que tenga alguna relación con SUMIMSA: Asegurar el cumplimiento de los lineamientos especificados en la presente política.

4.3 Subdirección Auditoría Interna/Subdirector de Capital Humano:

- Validar el cumplimiento de la presente política.
- Evaluar las situaciones que se presenten, que no se especifiquen en este documento, y recomendar las acciones correspondientes.
- Mantener actualizados los lineamientos de la presente política.
- Difundir y promover el contenido de la presente política.

5. Lineamientos generales

5.1 En Suministros Marinos e Industriales de México, S.A. de C.V. llevamos a cabo actividades y operaciones de negocio de acuerdo con las leyes, de manera honesta y ética prevaleciendo la cero tolerancia para los actos de corrupción, soborno, rechazando favores, bienes, dinero, servicios de alguna persona o entidad.

5.2 Mantenemos procesos adecuados que cumplan con toda la legislación aplicable y que fomenten una cultura de integridad, control y legalidad para prevenir acciones que pudieran resultar en actos de corrupción. Recibir servicios, dinero, favores, servicios o bienes pone en riesgo y en entredicho la reputación de la empresa y de todas las partes interesadas que formamos parte de ella.

5.3 Se deberá cumplir siempre y puntualmente con todas las legislaciones de anticorrupción o reglamentaciones aplicables den los países donde se opera, honrando en todo momento el valor de la honestidad.

5.4 Está prohibido que colaboradores, contratistas o representantes de la empresa realicen, ordenen, autoricen, prometan, conspiren o induzcan prácticas corruptas, ya sea directamente o a través de terceros.

5.5 Relaciones con otras empresas o instituciones.

5.5.1 Queda prohibido ofrecer, solicitar, pagar o recibir, cualquier forma de compensación económica u objeto de valor de o a clientes, proveedores, empresas u otras organizaciones, a fin de obtener una ventaja indebida de negocios.

5.6 Relación con autoridades.

5.6.1 No se permite el realizar un acto de soborno hacia autoridades, incluyendo funcionarios gubernamentales, colaboradores de empresas o entidades para estatales, así como miembros de partidos políticos o candidatos a un puesto público, con el objetivo de inducir o generar una acción o inacción a fin de obtener un beneficio propio o para la empresa.

5.7 Registros contables.

5.7.1 Los registros contables de la empresa deberán realizarse siempre apegados a los lineamientos y legislaciones correspondientes, incluyendo las de anticorrupción.

5.7.2 Las empresas deberán mantener los registros contables de manera que reflejen con precisión y con un nivel razonable de detalle cada una de las transacciones.

5.8 Uso de activos.

5.8.1 Está prohibido el uso de activos o cualquier otro recurso de la empresa para cualquier finalidad que sea ilegal o contraria a los valores de la empresa.

	Tipo de documento: Política	Código del documento: SMS-SGI-PO-04
	Título: Política de Anticorrupción y Antilavado	Fecha de emisión: 20/05/2024
	Proceso: Sistema de Gestión Integral	Versión No: 02

6. Lineamientos específicos

6.1. Soborno

- 6.1.1 Para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales en la zona donde operamos, observamos prácticas de negocio justas y transparentes, además de prevenir y rechazar las prácticas de soborno y lavado de dinero.
- 6.1.2 Estamos en contra de cualquier tipo de soborno a funcionarios públicos.
- 6.1.3 Como colaboradores, en nuestras actividades dentro y fuera de Suministros Marinos e Industriales de México, S.A. de C.V. o en nombre de ésta, ya sea directamente o a través de un tercero, no participamos en actos de corrupción, por lo tanto:
- No ordenamos, autorizamos o prometemos la realización de prácticas de corrupción.
 - No inducimos a alguna persona a realizar prácticas de corrupción.
 - No conspiramos en la realización de las mismas.
 - No se permite entregar regalos e invitaciones a funcionarios públicos.
 - No se permite contribuir en actividades políticas con los recursos de la empresa ni dentro del horario laboral.
 - No se permite realizar donativos o donaciones a instituciones públicas o privadas, salvo aquellas que sean autorizadas como parte de los programas sociales a realizarse durante el ejercicio y previa autorización de la Dirección General.
 - No se permite realizar pagos de facilitación o gestión de trámites, excepto cuando existan tarifas oficiales para ello.
 - Vigilaremos operaciones sospechosas o relevantes y mismas que deberán ser reportadas al correo expresatesumimsa@letica.email, página web (www.letica.mx/expresatesumimsa), WhatsApp (81 1917 9005), Línea telefónica (52 81 5350 3323) para que sea analizada por el Comité de Ética.
- 6.1.4 Nos aseguramos de que las relaciones con agentes externos, proveedores, consultores, funcionarios Públicos, y otros intermediarios, siempre cuenten con una justificación de negocios y se conduzcan exclusivamente sobre bases de respeto, integridad, transparencia y profesionalismo.
- 6.1.5 En nuestros convenios, contratos y acuerdos, establecemos cláusulas anticorrupción para prohibir actos de corrupción, lavado de dinero y prácticas ilegales, así como exigir el cumplimiento de todas las leyes aplicables a nuestros agentes externos, clientes, proveedores, consultores y otros intermediarios con los que interactuamos. Contamos con el área de Auditoría y Riesgos especializada para la ejecución de auditorías y revisiones a mayor detalle de los agentes externos, clientes, proveedores, consultores y otros intermediarios con los que interactuamos, y que son considerados de alto riesgo. En caso de alguna sospecha de incumplimiento al Código de Ética y Conducta, incluyendo actos de corrupción y lavado de dinero, se deberán denunciar a través del correo expresatesumimsa@letica.email, página web (www.letica.mx/expresatesumimsa), WhatsApp (81 1917 9005), Línea telefónica (52 81 5350 3323).
- 6.1.6 No autorizamos pagos a terceros si existen señales o la apariencia de que un soborno será pagado a un tercero, o por dicho tercero.
- 6.1.7 Contamos con los controles necesarios para asegurar que, directa o indirectamente, no se reciban, den, paguen, ofrezcan, prometan o autoricen a nombre de Suministros Marinos e Industriales de México, S.A. de C.V. o título personal, dinero, regalos, condiciones ventajosas, salarios, viajes, comisiones o cualquier otra cosa de valor para obtener alguna ventaja o beneficio indebido de cualquier tipo.

	Tipo de documento: Política	Código del documento: SMS-SGI-PO-04
	Título: Política de Anticorrupción y Antilavado	Fecha de emisión: 20/05/2024
	Proceso: Sistema de Gestión Integral	Versión No: 02

6.1.8 No realizamos donaciones (incluyendo patrocinios), ya sea a título personal o en nombre de Suministros Marinos e Industriales de México, S.A. de C.V. para obtener o retener un negocio o ganar una ventaja o beneficio indebido para la empresa. Cualquier contribución que Suministros Marinos e Industriales de México, S.A. de C.V. lleve a cabo debe estar permitida bajo la legislación aplicable, hecha hacia una comunidad u organización de buena fe y de acuerdo con los lineamientos establecidos y permitidos con los que se tiene relación de negocio.

6.1.9 Mantenemos sistemas de control y procedimientos de registro contable y administrativo, para prevenir y detectar pagos ilícitos o de naturaleza corrupta. Todos los pagos y transacciones son registrados de manera íntegra, correcta y oportuna.

6.1.10 Establecemos y llevamos a cabo planes de capacitación y comunicación, por parte del área de Auditoría y Riesgos con el apoyo de Capital Humano de cada base operativa, orientados a la prevención y concientización sobre actos de corrupción y antilavado de dinero para garantizar una cultura de apego a la legalidad, así como el cumplimiento de marco de la presente política.

6.2. Lavado de dinero

6.2.1 Se identifica a este delito como la operación para hacer que los fondos o activos obtenidos por actividades ilícitas aparezcan como producto de una actividad lícita.

6.2.2 En Suministros Marinos e Industriales de México, S.A. de C.V., queda estrictamente prohibido realizar cualquier práctica identificada como lavado de dinero, por ello, ningún trabajador, directivo o cualquier persona relacionada con Suministros Marinos e Industriales de México, S.A. de C.V. deberá usar su relación, posición o influencia para encubrir o pretender negar u ocultar el origen de los fondos obtenidos de manera ilegal.

6.2.3 En todo caso, las personas que tengan conocimiento de esta situación deberán de informarlo para evitar tener responsabilidad penal a través del correo expresatesumimsa@letica.email, página web (www.letica.mx/expresatesumimsa), WhatsApp (81 1917 9005), Línea telefónica (52 81 5350 3323) para que sea analizada por el Comité de Ética.

6.2.4 Suministros Marinos e Industriales de México, S.A. de C.V., se compromete a cumplir y hacer cumplir las disposiciones aplicables de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en caso en que incurriese en la realización de una actividad vulnerable de conformidad con lo señalado por esta ley.

7. Sanciones

La aplicación de las sanciones por incumplimiento a la política autorizada y publicada en este documento se llevará a cabo con base en la falta cometida que ponga en riesgo la seguridad o confiabilidad de la información, o cuando exista algún daño al patrimonio de la empresa Sumimsa, aplicándose de forma progresiva como se indica a continuación:

- Amonestación Verbal.
- Amonestación por escrito con copia al Jefe Inmediato y al expediente personal.
- Suspensión de labores hasta un máximo de 8 días sin goce de sueldo.
- Rescisión de la Relación Laboral.
- Denuncia penal en su caso.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo en su Capítulo XVI Medidas Disciplinarias y Capítulo XVIII Sanciones disciplinarias.

 SUMIMSA <i>Un Solo Proveedor</i>	Tipo de documento: Política	Código del documento: SMS-SGI-PO-04
	Título: Política de Anticorrupción y Antilavado	Fecha de emisión: 20/05/2024
	Proceso: Sistema de Gestión Integral	Versión No: 02

8. Documentos de Referencia

- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Ley General de Responsabilidades Administrativas

9. Control de cambios

No. De Versión	Descripción	Fecha
00	Emisión Inicial del documento	23/12/2021
01	Revisión y actualización de documento	28/10/2023
02	Actualización de correo expresatesumimsa@letica.email	20/05/2024

10. Firmas

Concepto	Nombre	Puesto	Firma
Elaboró	Juan Manuel Trimmer Vargas	Gerente de Auditoría	
Revisó	Arturo Salvador Reyes Figueroa	Subdirector de Auditoría y Riesgo	
Revisó	Hector Mariano Loredó Soto	Subdirector de Capital Humano	
Autorizó	Gerardo Gustavo Tamayo Sobera	Director General	